

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3056/2535

นาง ภาวิณี สว่างเรือง
นาย บัณฑิต บุญยะปานะ ใน ฐานะ
อธิบดี กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7

การที่โจทก์ฟ้องอธิบดีกรมสรรพากรให้เพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 โดยอ้างว่าทรัพย์ที่ถูกยึดเป็นของโจทก์มิใช่ของผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรนั้น มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ศาลภาษีอากรกลางจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของตึกแถว 2 ชั้น เลขที่ 580/27พร้อมที่ดินโฉนด เลขที่ 87416 แขวงห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ)เขตห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร โดยซื้อมาจากนายประสิทธิ์ เจียมวิจิตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2522 ขณะที่โจทก์มีคู่สมรสอยู่แล้ว แต่โจทก์นำเงินที่เกิดจากการทำมาหาได้ของ โจทก์ฝ่ายเดียวไปซื้อ อีกทั้งต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2522โจทก์ก็ได้หย่าขาด กับคู่สมรสและได้ทำบันทึกข้อตกลงในทะเบียนการหย่าว่า โจทก์เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว หลังจากนั้น โจทก์ได้ครอบครองทรัพย์สินนั้นมาด้วยความสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2533 จำเลยใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 สั่งยึดทรัพย์สินของโจทก์ดังกล่าวโดยไม่ชอบ เพราะโจทก์มิใช่ผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ไม่แจ้งคำวินิจฉัยข้อคัดค้านให้โจทก์ทราบ ต่อมาวันที่ 6 กันยายน 2534 จำเลยได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 18 ตุลาคม 2534 เวลา 10 นาฬิกา ณ สำนักงานสรรพากรกรุงเทพมหานคร ขอให้พิพากษาว่าประกาศยึดทรัพย์สินและประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยเป็นโมฆะ และขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว ให้จำเลยคืนทรัพย์สินดังกล่าวแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับขอให้ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินของโจทก์อีกต่อไป

ศาลภาษีอากรกลางตรวจคำฟ้องแล้ว มีคำสั่งไม่รับฟ้องคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องคดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สิน และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินตามอำนาจของจำเลยที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินและประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 ศาลภาษีอากรกลางจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-ก้าน อันนันทน์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------